

CITTÀ DI SQUILLACE
Provincia di Catanzaro

UFFICIO DEL SINDACO

DECRETO N. 99 del 05.08.2022

OGGETTO: Nomina Ausiliari del traffico; INTEGRAZIONE E MODIFICAZIONE DECRETO N. 86 dell'08.07.2022

Visto l'art. 12 comma 3 lettera b) approvato con D.LGS n. 285 del 1992, ai sensi del quale possono essere conferite le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale dinamica e di "tutela e controllo sull'uso delle strade ex art. 11 comma 1 lettera a) e previo superamento di un esame di qualificazione per la durata di 30 ore per gli ausiliari del traffico ai sensi dell'art. 12 comma 3, lettera b) e c);

Visto l'art. 12 bis D.LGS n. 285 del 1992, a norma del quale: 1. *Con provvedimento del sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi. Con provvedimento del sindaco possono, inoltre, essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse all'espletamento delle predette attività.*

2. *Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione. Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.*

Visto l'attestato di qualificazione di "Ausiliario di Polizia Stradale" rilasciato dalla Polizia municipale di Torre di Ruggiero ai seguenti associati:

1. Orofino Salvatore [REDACTED] (CDNI 414037L)
2. Pittelli Vincenzo [REDACTED] (CDNI 401730M)
3. Fodero Francesco [REDACTED] (CDNI 416124952) - M. [REDACTED] (CDNI 402716F586I)
4. Puntieri Giuseppe [REDACTED] (CDNI 4010730344)
5. Rattà Francesca [REDACTED] (CDNI 401110677403136E)
6. Capano Paola [REDACTED] (CDNI 4021113721)
7. Capan Erika [REDACTED] (CDNI 4010730344)
8. Romeo Giulia [REDACTED] (CDNI 4010730344)
9. Froio Maria Rosaria [REDACTED] (CDNI 4010730344)
10. Falcone Daniele [REDACTED] (CDNI 4010730344)
11. Sia Patrizia [REDACTED] (CDNI 4010730344)

Vista la legge 15 luglio 2009, n.94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza che attribuisce ai Comuni, in particolare ai sindaci, i quali possono avvalersi della collaborazione dei soggetti opportunamente qualificati e autorizzati;

Visto l'art. 68 della Legge 23/12/1999 n.488 che nel rafforzare in capo agli ausiliari del traffico le funzioni di prevenzione ed accertamento di violazione e disposizioni del CDS ha stabilito che dal 01/01/2000 le stesse funzioni saranno svolte con gli effetti di cui agli art. 2699-2700 del Codice della Strada;

Visto che i volontari del traffico utilizzati da questo Comune risultano essere soci A.E.O.P. (Associazione Europea Operatori Polizia) Associazione riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con decreto n.1261/2007 art. 13 della L. 8/7/1986 n. 349 - Dipartimento Nazionale di Protezione Civile n. DPC/VRE0036907:

Visti:

l'art. 54 del D.Lgs 267/2000;

La legge n. 488/1999, art. 68, c.5;

gli artt. 2699 e 2700 del Codice Civile;

il precedente decreto sindacale n. 86 dell'08.07.2022

Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell'art. 12 bis CDS;

DECRETA

a. di nominare i seguenti soci regolarmente iscritti all'associazione AEOP (Associazione Europea Operatori Polizia) quali Ausiliari del traffico presso il Comune di Squillace con decorrenza immediata e fino al 31 agosto 2022:

1. Orofino Salvatore nato il 12.6.1971 a [redacted] (CDNI 701360760541)
2. Pittelli Vincenzo nato il 12.6.1971 a [redacted] (CDNI 701360760541)
3. Fodero Francesco Saverio nato il 12.6.1971 a [redacted] (CDNI 701360760541)
4. Puntieri Giuseppe nato il 12.6.1971 a [redacted] (CDNI 701360760541)
5. Rattà Francesca nata il 12.6.1971 a [redacted] (CDNI 701360760541)
6. Capano Paola nata il 12.6.1971 a [redacted] (CDNI 701360760541)
7. Capano Erika nata il 12.6.1971 a [redacted] (CDNI 701360760541)
8. Romeo Giulia nata il 12.6.1971 a [redacted] (CDNI 701360760541)
9. Froio Maria Rosaria nata il 12.6.1971 a [redacted] (CDNI 701360760541)
10. Falcone Daniele nato il 12.6.1971 a [redacted] (CDNI 701360760541)
11. Sia Patrizia nata il 12.6.1971 a [redacted] (CDNI 701360760541)

b. Attribuire agli stessi le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, controllo dell'uso regolare dell'acqua potabile, del conferimento dei rifiuti, nonché, la tutela e il controllo sull'uso delle strade di cui all'art. 17 c. 132 e 133 della Legge n. 127/97 e con gli effetti di cui artt. 2699 e 2700 del Codice Civile;

Notificare copia del presente agli interessati e inviare a:

Prefettura;

Comando Stazione Carabinieri;

Ufficio di Polizia Locale.

